

특수지계약집배원 근로계약서

(제127조제2항 관련)

○○우체국(우편집중국)장(이하 "사용자"라 한다)과 특수지계약집배원 ○○○(이하 "근로자"라 한다) 은(는) 다음과 같이 우편물 집배업무 및 관련 부대업무수행에 관한 근로계약(이하 "채용"이라 한다)을 체결한다.

제1조(집배구역 집배방법) ① 집배구역 및 집배업무에 관한 사항을 다음과 같이 정한다.

1. 집배구역(및 근무시간)

가. ()우체국 관할 ()면(面)내의 도(島) · 리(里)

나. 근무시간: 시간(00:00~00:00), 휴게시간(00:00~00:00)은 4시간 근무시 30분, 8시간 근무시 1시간으로 한다. 다만, 사용자가 업무처리상 불가피하다고 인정할 때에는 연장근로근무 또는 휴일근로근무를 명할 수 있다.

다. 근로일 및 근로일별 근로시간:

※ 단시간(격일제)근로자인 경우 반드시 근로일과 근로일별 근로시간을 명시할 것

2. 근무일수: 공무원 근무일에 준함. 다만, 총괄우체국의 장이 특히 필요하다고 인정되는 경우에는 근무하지 않게 할 수 있다.

3. 휴일: 주휴일(1주 만근시 지급하며, 별도 정하지 않은 경우 일요일로 한다.), 노동절, 관공서 공휴일(일요일은 제외하며, 결근 등 급여가 지급되지 않는 날은 무급으로 한다.)

4. 우편배달업무에 관한 사항

가. 배달우편물 종류: 통상, 소포 및 특수취급우편물

나. 우편배달업무: "근로자"는 제2조에서 정한 시간에 우체국에 출근하여 배달지역 우편물 구분을 위한 공동작업 및 개인별 순로(順路)구분 작업을 하여 이를 수취인에게 배달하고 귀국 후 배달결과 정리 및 지환우편물 처리 등 부대업무를 수행하여야 한다. 단, 우체국 출근할 수 없는 집배구역은 우편물 수수장소 및 수수시각을 정하여 운영한다.

5. 우편수집업무에 관한사항

가. 우편수집업무: "근로자"는 제2조에서 정한 시간에 우체국에 출근하여 수집지역 내의 우체통에 담긴 우편물을 수집하고 수집우편물의 정리, 소인업무 등 부대업무를 수행하여야 한다. 단, 우체국 출근할 수 없는 집배구역은 우편물 수수장소 및 수수시각을 정하여 운영한다

② "근로자"가 배달할 우편물은 "사용자" 소속의 직원 및 "사용자"가 지정한 자와 제1항의 장소와 시각에 수수하며, 수집 및 반송 대상우편물 또한 배달완료 후 지정된 장소에서 수수한다.

③ 제2항 우편물 수수 시는 우편물 수수부에 의하여 수수자간 상호 날인하여야한다.

제2조(업무절차 및 방법 등) ① "근로자"는 다음 각호의 업무를 성실하게 수행하여야 한다.

1. 우편물의 배달 및 부대업무

가. 우체국 별 지정된 출근시간을 준수하여 배달지역 앞 우편물을 당일에 전량 배달한다.

나. 배달우편물 중 특수취급우편물은 배달중에 수취인의 서명 또는 날인을 받아야 하며 우편요금 및 수수료를 받아야 할 우편물은 그 우편물과 교환하여 요금과 수수료를 받아야 한다.

다. 수취인의 서명 또는 날인을 받은 특수취급우편물의 배달중, 수납한 요금 및 수수료와 당일 배달하지 못한 우편물 및 반송우편물은 당일 배달이 끝난 후 우체국에 귀국하여 "사용자"에게 인계하여야 한다.

라. 재해 기타 사유에 의해 배달도중에 우편물을 배달할 수 없게 되었을 경우 또는 배달지역의 우려가 있을 때에는 그 사유를 "사용자"에게 신속히 보고하고 그 지시를 받는다.

2. 우편물의 수집 및 부대업무

가. 우체국에 (출근시간 명시)까지 출근하여 "사용자"의 지시에 따라 우편집배 부대 업무를 수행하며, 우편물 수집시각에는 "사용자"로부터 우체통 열쇠와 수집편찰을 교부받아 수집지역내의 우체통에 담긴 우편물을 수집순로(收集順路) 및 수집시간에 맞추어 빠짐없이 수집하고, 귀국하여 수집된 우편물 처리와 관련된 업무를 수행한다.

나. 우체통 수집시 수집지역내의 우체통을 청결하게 유지하고 우체통의 잠금 상태 등이 이상이 없는가를 확인하여야 하며 수집우편물량이 특히 많아서 한꺼번에 수집 또는 운반할 수 없는 경우에는 "사용자"에게 신속히 보고하고 그 지시에 따른다.

② "근로자"는 우편물 집배업무수행 시 우편관계법규 및 지침을 준수하여야 하며 전항의 각호 이외에 집배업무를 수행함에 있어서 필요한 사항은 "사용자"의 업무지시에 따라야 한다.

제3조(성실복무의무) ① "근로자"는 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다.

1. "근로자"는 맡은 바 직무를 충실히 수행하여야 한다.

2. "근로자"는 법령 및 직무상 명령을 준수하고 친절·공정하여야 하며 질서를 존중하여야 한다.

3. "근로자"는 직무와 관련하여 직접 또는 간접을 불문하고 사례·증여 또는 향응을 수수하여서는 아니 된다.

4. "근로자"는 직무상 알게 된 비밀을 엄수하고 기관기밀을 누설하여서는 아니 된다. 단, 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」이나 그 밖의 법령에 의하여 공개하는 경우에는 적용되지 아니한다.

5. "근로자"는 근로자로서 품위를 손상하거나 기관의 명예를 실추시키는 행위를 하여서는 아니 된다.

6. 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 업무에 종사하거나 행위를 함으로써 직무상 능률의 저해, 직무에 대한 부당한 영향, 국가의 이익과 상반되는 이익의 취득 또는 정부에 대한 불명예스러운 영향을 초래할 우려가 있는 경우에는 이에 종사할 수 없다.

가. 영리적인 업무를 경영하여 영리를 추구함이 현저한 업무

나. 영리를 목적으로 하는 사기업체의 이사, 감사, 업무를 집행하는 무한책임 사원
· 지배인 · 발기인 그밖의 임원이 되는 행위

다. 직무와 관련이 있는 타인의 기업에 투자하는 행위

라. 그 밖에 계속적으로 재산상의 이득을 목적으로 하는 업무

7. 기타 제3호부터 제6호까지에 준하는 행위를 하여서는 아니 된다.

② "근로자"는 [별지 제7호 서식]의 서약서에 따라 신속·정확하게 우편배달업무를 수행하고, 국민에 대한 봉사자로서의 자세로 친절하고 성실하게 맡은 바 업무를 완수하여야 하며, 청렴한 정부구현을 위하여 『과학기술정보통신부 공무원 행동강령』을 준용하여 직무를 수행하여야 한다.

제4조(휴가의 종류) ① "근로자"의 휴가는 연차유급휴가, 공무유급휴가, 특별유급휴가 및 병가로 구분한다.

② 휴가기간 중의 공휴일은 그 휴가일수에 산입하지 아니한다. 다만, 30일 이상 계속되는 병가기간은 휴일을 포함한다.

제5조(연차유급휴가) ① "사용자"는 1년 동안 80퍼센트 이상 출근한 "근로자"에 대하여는 15일의 연차유급휴가를 부여한다. 단, 계속근로연수가 1년 미만인 자와 1년간 80퍼센트 미만 출근한 근로자에게 1월간 개근 시 1일의 연차휴가를 부여한다.

② 3년 이상 계속 근로한 "근로자"에 대하여는 최초 1년을 초과하는 계속근로연수 매 2년에 대하여 제2항의 휴가일수에 1일을 가산한 유급휴가를 부여하되, 25일을 상한으로 정한다.

③ 연차휴가를 청구하고자 하는 자는 원칙적으로 10일전에 신청하여야 한다. 다만, 청구한 시기에 휴가를 주는 것이 집배업무에 막대한 지장이 있는 경우에는 "사용자"가 그 시기를 변경할 수 있다.

④ "사용자"는 업무상 연차휴가를 허가할 수 없을 경우에는 미사용 일수 매1일에 대하여 연차수당[전일제의 경우 일급, 시간제의 경우 시간급×통상근로시간]을 지급하고 이를 연차휴가에 갈음할 수 있다. 다만 근로기준법 제61조에 따른 연차 유급휴가의 사용촉진에도 불구하고 "근로자"가 휴가를 사용하지 않은 경우에는 "사용자"의 금전보상 의무가 면제된다.

⑤ 신규 계약 후 최초 1년 미만의 기간 동안 매월 개근하여 발생하는 연차휴가는 계약일로부터 2년이 경과한 날 또는 2년이 경과한 해의 12.31.까지 이월하여 사용할 수 있다.

제6조(공무유급휴가) "사용자"는 "근로자"가 다음 각호의 1에 해당하여 신청한 경우에는 이에 직접 필요한 기간 또는 시간을 공무유급휴가로 허가하여야 한다.

1. 「병역법」 기타 다른 법령에 의한 징병검사·소집·검열점호 등에 응하거나 동원 또는 훈련에 참가할 때

2. 공무에 관하여 국회, 법원, 검찰 기타 국가기관에 소환된 때

3. 법률의 규정에 의하여 투표에 참가할 때
4. 우정사업본부에서 실시하는 각종 채용시험에 응시할 때
5. 「국민건강보험법 시행령」 제26조의 규정에 의한 건강검진을 받을 때
6. 천재 · 지변 · 교통차단 기타의 사유로 출근이 불가능할 때

제7조(특별유급휴가) ① "사용자"는 "근로자"에게 다음 각호의 1에 해당하는 특별유급휴가를 허가할 수 있다. 휴가기간 중의 토요일 또는 공휴일은 그 휴가일수에 산입하지 아니한다.

1. 본인 결혼: 5일
2. 자녀 결혼: 1일
3. 배우자 출산: 20일
4. 「입양특례법」에 따른 입양: 20일
5. 배우자 사망, 본인 및 배우자의 부모 사망: 5일
6. 본인 및 배우자의 조부모 · 외조부모 사망, 자녀 및 그 자녀의 배우자 사망: 3일
7. 본인 및 배우자의 형제자매 사망: 1일

② 특별유급휴가를 실시함에 있어 제1항제4호를 제외하고는 원격지일 경우에는 실제 필요한 왕복소요일수를 가산할 수 있다.

제8조(병가) ① "사용자"는 "근로자"가 업무를 수행할 수 없거나 출근이 다른 근로자들의 건강에 영향을 미쳐 병가를 신청하는 경우에는 병가를 허가할 수 있다.

② 제1항의 규정에 따른 일반병가는 연간 총 60일을 초과할 수 없으며, 공무직 및 근속기간 1년 이상 기간제는 30일까지 유급으로, 수습기간 중의 공무직 및 근속기간 1년 미만 기간제는 무급으로 한다. 다만, 기간제근로자의 병가기간은 당해 계약기간 만료일을 초과할 수 없다.

③ "근로자"가 제1항에 의하여 상해나 질병 등으로 5일 이상 연속되는 병가와 병가의 연간 누계가 4일을 초과하는 경우에는 검진 의사의 진단서를 제출하여야 한다. 다만, 사용자는 제1항의 허가를 판단하기 위해 필요한 경우 병가일수와 관계없이 진단서 제출을 공무직근로자 등에게 요청할 수 있고, 특별한 사정이 없는 한 근로자는 입증자료를 제출하여야 한다.

④ 제2항의 병가 연간 총 일수를 초과하는 경우 또는 진단서를 제출하지 않은 5일 이상의 병가는 연가에서 공제하고, 공제할 연가가 없는 경우 결근으로 처리한다.

⑤ 병가기간의 계산은 휴일을 미포함하되, 30일 이상 계속되는 경우 휴일을 포함하여 계산한다. 고의로 병가기간을 늘리기 위해 일시적으로 업무에 복귀하였다가 병가를 재신청하는 경우 병가는 연속된 것으로 인정하여 휴일을 포함하여 병가일수를 계산한다.

⑥ "사용자"는 병가 기간이 만료된 후에는 개인별 연가일수 범위 안에서 연가를 허용할 수 있으나, 병가 · 연가를 모두 사용한 후에는 휴직 조치를 취하여야 하고, 휴직을 실시할 수 없는 상태에서 근로제공이 불가피한 경우에는 근로계약을 해지할 수 있다.

⑦ "근로자"가 공무상 부상 또는 질병에 걸린 경우에는 제55조 및 제56조를 적용하

고, 휴업급여가 지급되지 않는 3일 이내의 병가기간은 유급으로 한다.

제9조(일반휴직 및 복직) ① "사용자"는 공무직 및 1년 이상 근무한 기간제근로자가 다음 각 호에 해당하는 사유로 별지 제36호서식의 휴직원을 제출하는 경우에는 휴직을 승인할 수 있다. 다만, 기간제근로자의 휴직기간은 당해 계약기간만료일을 초과할 수 없다.

1. 신체 또는 정신상의 장애로 요양을 요할 때 : 6개월 이내

2. 법령의 규정에 따른 의무를 이행하기 위하여 직무를 수행할 수 없을 때 : 의무이행기간

② 일반휴직의 경우 신분은 유지되나 보수는 지급하지 아니하며, 근속기간에 포함하지 아니한다.

③ 휴직자는 사용자의 허가 없이 타 직업에 종사하지 못하며, 거주지 및 신분관계 등에 변동이 있을 때에는 즉시 복무관리자에게 신고하여야 한다.

④ 휴직자는 휴직기간 만료 또는 휴직사유 소멸일에 복직하여야 하며, 휴직기간 중이라도 복직원을 제출할 수 있으며, 이 경우 사용자는 복직을 명하여야 한다.

제10조(복장 및 신분증 등) ① "근로자"는 근무 중 그 품위를 유지할 수 있도록 지급된 제복을 단정하게 착용하여야 한다.

② "사용자"는 "근로자"에게 신분증을 발급하고, "근로자"는 계약해지 시 이를 "사용자"에게 반납하여야 한다.

③ "근로자"는 근무 중 신분증을 항상 휴대하고 이용자 또는 관계인으로부터 이의 제시를 요구받은 때에는 이에 응하여야 한다.

제11조(교육훈련) "근로자"는 공무자세확립과 직무수행능력의 향상을 위하여 우정인재개발원 등 교육훈련기관에서 소정의 정신교육 및 직무교육과 "사용자"가 임명한 훈련책임자를 통하여 수탁업무수행에 필요한 전문지식·기술·소양 등을 습득할 수 있는 직장훈련을 받아야 한다.

제12조(업무조사) "사용자"는 매분기 1회 이상 "근로자"에 대하여 집배업무 수행상황에 대한 업무조사와 지역주민 등의 여론조사를 실시하여야 하며, "근로자"는 특별한 사유가 없는 한 이에 협조하여야 한다.

제13조(집배제복·용품 및 장비 대여) ① "사용자"는 "근로자"에게 집배제복, 집배가방, 집배모, 집배화, 집배우의 등을 대여하여 집배업무에 임하도록 한다.

② "사용자"는 당해 집배지역의 도로상황 등을 감안하여 필요시 자동차이륜차를 대여하여 집배업무를 수행하게 할 수 있다.

③ "근로자"는 "사용자"로부터 대여 받은 장비와 용품이 국가재산임을 인식하여 항상 깨끗하고 성실하게 관리하여야 하며 계약해지 시에는 이를 "사용자"에게 반납한다.

제14조(임금 등 지급) ① 일급제를 적용하는 "근로자"는 근무일수(주 유급휴가 일수를

포함한다) 1일당 보수를 지급하나, 가구수가 50세대 이하로 물량이 적은 집배구에는 6시간 이내의 시간급제를 적용한다.

② 제1항에 의한 "근로자"의 임금은 「관리규정」 제128조 <별표 8>의 해당 임금을 지급한다.

③ 제1항 및 제2항의 규정에 불구하고 현행 지급방법에 의한 지급금액(일급 또는 시간급)이 종전의 지급방법에 의한 지급금액(기본 일당과 거리수수료의 합계)보다 적은 경우에는 종전의 지급금액을 지급한다.

④ 도선료는 선박업자와 사용자간 도선계약을 체결하여 운행횟수에 따라 실제 도시간 운행 선박운임 등 실비를 선박업자에게 매월말일 지급하되, 부득이하게 "근로자"가 선지급하는 경우에는 실비를 보상하여야 한다.

⑤ "근로자"가 우체국 소재지와 떨어진 집배 담당도서에 집배 도중 폭풍주의보 등으로 귀국치 못한 경우 및 우체국 소재지와 떨어진 집배 담당도서에 거주하면서 우편물 수수차 임국 후 폭풍우 등으로 귀가치 못하고 숙박한 경우에는 다음의 숙박여비를 지급하여야 한다.

예) 1일 숙박: 일급 2일분 + 상시출장비 2일분 + 숙박료 + 식비 2식

⑥ '설 및 추석 명절보로금' 및 '특수지집배특별수당'으로 「관리규정」 제128조의2 및 제128조의3 <별표 8>의 해당 금액을 지급한다.

⑦ '근속수당' 및 '가족수당', '정액급식비'는 「관리규정」 제128조의4, 제128조의5, 제128조의5 <별표 8>의 해당 금액을 지급한다.

제15조(집배비용의 부담) "근로자"는 집배지역의 집배업무를 이행하는데 소요되는 비용 중 본 계약에 의한 "사용자" 책임의 경비를 제외하고는 모두 부담하여야 한다.

제16조(우편관련 알게 된 사항의 비밀유지) "근로자"는 업무수행 중 알게 된 우편물의 내용, 종류, 취급년월일, 발송인 또는 수취인의 주소·성명과 그 외 우편에 관하여 알게된 타인의 정보를 누설하여서는 아니 된다. 이의 위반 시는 「우편법」 제51조의2(비밀누설의 죄)에 의하여 형법상의 벌칙(5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금형)을 받게 된다.

제17조(손해배상) ① "근로자"는 우편물을 분실 또는 훼손하였거나 제13조의 규정에 의해 제공된 집배장비 및 용품을 분실 또는 훼손하였을 경우에는 "사용자"의 요청에 의하여 그 손해를 배상한다. 다만, 재해나 그밖에 "근로자"에게 책임을 귀속시키기 어려운 사유가 있는 경우에는 그러하지 아니하다.

② "근로자"는 제1항의 손해배상액을 보전하기 위하여 신원보증보험에 가입하여야 한다. 이 경우 1년 이상 근속자는 그 보험기간이 만료되기 전에 신원보증보험을 갱신하고 그 신원보증보험증권을 "사용자"에게 제출하여야 한다.

제18조(징계조치) "사용자"는 "근로자"의 위법 또는 부당행위 등에 대하여 해당 사안별로 「관리규정」 제61조 <별표 3>에서 정한 징계조치를 취하여야 한다.

제19조(계약의 해지) ① "근로자"가 다음 각호의 하나에 해당할 때에는 그때로부터 또는 그 사실을 안 날로부터 이 계약은 당연히 해지된다.

1. 정년에 도달한 경우(한시적 사용을 위한 기간제근로자는 제외)
2. 휴직기간이 끝나거나 휴직사유가 소멸한 날로부터 10일 이내에 복직원을 제출하지 아니한 경우
3. 삭제
4. 금고 이상의 형의 선고를 받은 경우
5. 직원 유고에 따른 일시적 대체인력으로 채용하였으나, 그 사유가 소멸된 때
6. 근로계약기간이 종료된 때(단, 반복적 계약갱신인 경우 해고사유가 존재하여야 함)

② "근로자"는 다음 각호의 사유에 의하지 아니하고는 그 의사에 반하여 계약을 해지당하지 아니한다.

1. 「국가공무원법」 제33조 각 호의 어느 하나에 해당하는 때
2. 우정사업조직 근로자로 근무한 경력이 있는 자로서 우편관계법령 또는 계약사항을 위반하여 계약이 해지된 후 3년이 경과되지 않은 때
3. 거짓 또는 부정한 방법으로 채용된 사실이 적발되었을 때
4. 위법·부당한 행위로 인사위원회에서 "해고"로 결정되었을 때
5. 신체·정신상의 이상으로 연가, 병가, 휴직을 모두 사용하고도 직무를 계속하여 수행하기 곤란할 때. 다만, 「산업재해보상보험법」에 의한 업무상 질병 또는 부상으로 인한 경우에는 산재기간이 종료된 후에도 직무를 수행하기 곤란할 때
6. 정원의 개정·폐지, 업무량 감소, 예산의 감소 등으로 업무가 없어지거나 또는 과원이 되었을 때
7. 직무를 수행하는데 필요한 자격증의 효력이 없어지거나 면허가 취소되어 담당업무를 수행할 수 없게 된 때
8. 근무성적이 극히 불량하여 근로관계를 계속 유지하기 어려운 경우
9. 기타 긴박한 경영상의 필요가 있어 「근로기준법」 제24조의 절차에 의하여 해고를 할 수 밖에 없을 때

제20조(퇴직금) ① "사용자"는 "근로자"가 1년 이상 근무하고 퇴직하는 경우에는 「근로자퇴직급여 보장법」 등에서 정한 바에 따라 퇴직금을 지급하여야 한다.

② "사용자"는 「맞춤형 복지제도 처리지침」에 따라 "근로자"의 퇴직 시 맞춤형 복지 점수를 초과하여 사용하였을 경우 "근로자"의 퇴직금에서 초과 사용분에 대한 환수금을 상계처리할 수 있으며, "근로자"는 이에 동의한다.

제21조(해석) ① 이 계약에서 정하지 아니한 사항 또는 해석상의 이의가 있을 때에는 「관리규정」에 따른다.

② 「관리규정」에 정하지 아니한 사항은 「근로기준법」, 「최저임금법」 등 관계 규정에 따른다.

제22조(계약기간) ① 이 계약의 기간은 20 년 월 일부터 20 년 월 일까지로 한다.

[*근로계약기간을 정하지 않는 경우에는 “근로개시일”만 기재하고 제2항은 삭제]

② 계약기간의 만료 1개월 전에 "사용자" 또는 "근로자"가 상대방에게 해약을 통지하지 않는 한 이 계약은 자동으로 1년간 연장되며 그 이후에도 또한 같다.

제23조(경과규정) 「관리규정」에서 새로이 정한 사항에 대하여는 동 규정의 시행일부
터 적용한다.

이와 같이 계약하고 본 계약서 2통을 작성하여 "사용자"와 "근로자"가 1통씩 보관한다.

20 년 월 일

계 약 자 사용자 ○○우체(우편집중)국장 (직인)

근로자 (인)

(주소:)

불임으로 <별표8> 임금 단가표를 반드시 첨부해야 함